

أحكام المحكمة الدستورية

باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٢٦ أبريل سنة ٢٠٠٤م الموافق ٧ ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة : محمد رأفت مصطفى برغش، ومنير السيد منصور، وخليفة
أحمد علي البنعلي، ومحمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري.
أعضاء المحكمة

وحضور السيد / عبد الحميد علي الشاعر أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/١/٠٣ لسنة (١) قضائية
المقامة من

السيد / عزت عبد النبي عبد الصمد غازي، ووكيله الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة
المحامي .

ضد

- ١- صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء .
- ٢- سعادة وزير شئون مجلس الوزراء .
- ٣- سعادة وزير العدل .
- وتمثلهم دائرة الشئون القانونية.
- ٤ - سعادة رئيس مجلس الشورى .
- ٥ - سعادة رئيس مجلس النواب .

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة ٢٠٠٣ أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة
العامة للمحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون
المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٠.

وقدّمت إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير شئون مجلس الوزراء لانتفاء صفته فيها ، وقدمت مذكرة ثانية طلبت فيها الحكم ، أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها ، ثم قدمت مذكرة ثالثة أضافت فيها طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تخلص في أن المدعي كان قد تقدم إلى وزير العدل بطلب قيده في جدول المحامين المشتغلين وأرفق به المستندات المشار إليها في المادة (٢) من قرار وزير العدل رقم (٥) لسنة ١٩٨١ بشأن تنفيذ قانون المحاماة ، وبتاريخ ٢٠٠٢/٢/٢٢ أوصت لجنة قيد المحامين بقبول قيده بجدول المحامين المجازين بالترافع أمام محكمة التمييز ، ثم قام بسداد الرسم المقرر ، وبتاريخ ٢٠٠٣/٤/٥ أبلغ بصدر قرار ضمني من وزير العدل برفض قيده في الجدول العام للمحامين على سند من عدم تقديمه شهادة من وزارة الداخلية تتضمن عدم صدور أحكام ضده جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف والأمانة ، فتظلم من هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية بالدعوى رقم ٢٠٠٣/١ مقرر أن القرار الضمني برفض قيده بجدول المحامين لا يتفق وأحكام المادة (٢) (رابعاً) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٠ وكذا المادة (٢) من قرار وزير العدل رقم (٥) لسنة ١٩٨١ بشأن تنفيذ قانون المحاماة ، ثم دفع أمامها بعدم دستورية نص المادة (٦/٦) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٠ المشار إليه ، فقررت بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٥ التأجيل لجلسة ٢٠٠٣/١١/٦ ليقدم ما يفيد رفع دعواه أمام المحكمة الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .

وحيث إن المادة (٦) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٠ تنص على أن (تُقدم طلبات القيد في الجدول العام للمحامين إلى وزير العدل والشئون الإسلامية مستوفية الأوراق التي يحددها بقرار منه. ويصدر الوزير قراراً بالقيد في الجدول أو برفضه بعد أخذ رأي لجنة يشكلها لهذا الغرض ويبين إجراءات عملها تُسمى لجنة قيد المحامين.

وتشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الكبرى المدنية رئيساً وعضوية أحد قضااتها يعينه كل سنتين وزير العدل والشئون الإسلامية ، وأحد المحامين المشتغلين يختاره كل سنتين وزير العدل والشئون الإسلامية.

وإذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة يكمل العضو الذي يعين بدلاً منه مدة سلفه . ويجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم منه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا الرفض. ويكون حكم محكمة الاستئناف العليا في التظلم نهائياً.)

وحيث إنه وإن كان المدعي قد ذكر في صحيفة دعواه الدستورية أن النص المطعون فيه هو

نص الفقرة السادسة من المادة (٦) من قانون المحاماة المشار إليه ، وكان صحيح ما أورده المدعي بصحيفة دعواه (ويجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم منه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا الرفض. ويكون حكم محكمة الاستئناف العليا في التظلم نهائياً) هونص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (٦) من المرسوم بقانون سالف البيان، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تنصرف إلى هاتين الفقرتين من تلك المادة المشار إليها، باعتبار أن المحكمة الدستورية هي التي تهيمن على التكييف الصحيح للدعوى الدستورية.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من دائرة الشئون القانونية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النص المطعون فيه قد عمل به قبل صدور الدستور الحالي وقبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني وبالتالي يخضع لحكم الفقرة (ب) من المادة (١٢١) من الدستور التي تنص على أنه:

(استثناءً من حكم الفقرة الثانية من المادة (٢٨) من هذا الدستور يبقى صحيحاً وناظراً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور.) فإن هذا الدفع مردود بأن هذا النص واضح وصريح في استمرار نفاذ القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والقرارات والإعلانات المعمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تُعدل أو تُلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور، دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب موضوعية ودون تحصينها ضد الطعن بعدم دستوريته شأنها في ذلك شأن التشريعات التي تصدر في ظل الدستور القائم، مع ملاحظة أن تحرى أوجه المخالفة الشكلية إنما يتم - على خلاف ما تقدم - في ضوء الأوضاع الدستورية النافذة عند صدورها ، فمن غير الجائز أن تكون التشريعات التي صدرت قبل صدور الدستور بمنأى عن الرقابة التي تخضع لها التشريعات التي تصدر في ظل الدستور وفي ظل نظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريته أولى وأوجب ، خاصة وأن المادة (١٠٦) من الدستور قد نصت على أن (تنشأ محكمة دستورية وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح).

ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن) كما أن المادة (٣١) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ تنص على أن (أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللکافة ، وتنتشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، في جميع الأحوال، أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك .

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن (....)، مما مفاده أن قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة هو نوع من قضاء الإلغاء إذ يترتب على حكمها تجرييد النص المقضي بعدم دستوريته من قوة نفاذه ليؤول عدماً، ويحوز هذا الحكم حجية مطلقة قبل جميع سلطات الدولة والكافة، وهذه الرقابة القضائية الدستورية تمتد إلى جميع التشريعات السابقة أو اللاحقة لصدور الدستور بقصد تنقيتها من مخالفتها لقواعد الدستور الواجب احترامها وحمايتها، في الحدود السالفة البيان، ولكي تتسق النصوص التشريعية في النظام القانوني جميعاً بحيث يجمعها إطار واحد ينتظمه الدستور، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير شؤون مجلس الوزراء لانعدام صفته في الدعوى الماثلة فهو صحيح، إذ إنه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (٢١) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية المشار إليه والتي تنص على أنه (.....) وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن في الدعاوى الدستورية)، فالحكومة لا يمثلها وزير شؤون مجلس الوزراء بل الذي يمثلها هو رئيس مجلس الوزراء طبقاً لنص الفقرتين أ، ج من المادة (٤٧) من الدستور، إذ تنص الأولى على أن (يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي)، وتنص الثانية على أن (يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها)، مما مفاده أن الذي يمثل الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فإن وزير شؤون مجلس الوزراء لا يمثل الحكومة ولم يكن كذلك خصماً في الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإنه يتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة له.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من دائرة الشؤون القانونية بعدم قبول الدعوى الدستورية لاتصال المحكمة بها بغير الطريق القانوني بمقولة أن المدعى أقام دعواه الدستورية قبل أن يبدي وزير العدل دفاعه بطلب تطبيق نص المادة (٦) من قانون المحاماة المشار إليه، فهو غير سديد، إذ تنص المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية المشار إليه على أن (ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ-
ب-

ج - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.) فيكون هذا النص قد حدد الدفع كوسيلة لاتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية.

وحيث إن الثابت أن المدعى قد دفع أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية بعدم دستورية النص الطعين المشار إليه فقررت بجلسته ٢٠٠٣/١٠/٥ تأجيل الدعوى لجلسة ٢٠٠٣/١١/٦

ليقدم ما يفيد رفع دعواه أمام المحكمة الدستورية، باعتبار أنها قد قدرت ضمناً جدية هذا الدفع وأرجأت الفصل في النزاع الموضوعي أمامها إلى أن يقدم المدعي ما يدل على رفع دعواه الدستورية، أي أنها قد علقت حكمها في الفصل في الدعوى الموضوعية على الفصل في المسألة الدستورية التي أثارها المدعي، ذلك أن الدفع بعدم الدستورية ليس من الدفوع الشكلية أو الموضوعية، بل يتغيا في مضمونه وممرماه مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور ترجيحاً لها على ما عداها وتوكيداً لصلتها الوثقى بالنظام العام، وهي أجدر قواعد وأولاه بالاعمال، بما مؤداه جواز إثارة هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى، وأمام أية محكمة أياً كان موقعها من التنظيم القضائي الذي يضمها.

لما كان ذلك وكانت هذه الدعوى الدستورية قد رُفعت بطريق الدفع خلال الأجل الذي قامت محكمة الموضوع بتحديدده ووفق الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية على ما سلف بيانه، ومن ثم تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع بعدم قبول الدعوى الدستورية.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من دائرة الشئون القانونية بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي، فإن المادة (٢٣) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية المشار إليه تنص على أنه (فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام، تسري على قرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى التي تقدم إليها والأحكام والقرارات الصادرة عنها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.) وتنص المادة (٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١ على أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.)، ومفاد ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، إذ لا دعوى بلا مصلحة، ومناطق هذه المصلحة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع، لما كان ذلك وكان المدعي يستهدف من الطعن بعدم دستورية النص المطعون فيه إسقاطه بوصفه يمثل - من وجهة نظره - عائقاً يحول دون نظر دعواه على أكثر من درجة من درجات التقاضي، كي تتحقق له الترضية القضائية التي يرد بها عن الحقوق التي يدعيها مضاراً فعلية تهددها من جراء إعمال النص التشريعي المطعون عليه في حقه وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه، وبالتالي يكون المدعي قد استهدف بإقامته دعواه الدستورية إجتناء فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها، الأمر الذي تتوافر معه للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة في دعواه الدستورية الماثلة، ويكون الدفع بعدم قبولها وارداً على غير أساس.

وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين مخالفته أحكام الدستور الواردة بنص الفقرة (و) من المادة (٢٠) ، والفقرة (أ) من المادة (١٠٥) منه، إذ تنص الأولى على أن (حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون)، وتنص الثانية على أن (يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها). ويتمثل وجه النعى المشار إليه في حرمانه من حق اللجوء إلى درجة أعلى من درجات التقاضي، لاسيما وأن التشريعات قد درجت على الأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين، فضلاً عن أن قانون المحاماة ذاته قد جعل التظلم من القرارات التأديبية الصادرة في حق المحامين على درجتين، مما حدا بالمدعي إلى القول بأن ذلك يخل بالضمانة التي كان يتعين - من باب أولى - أن تسبغ عليه كطالب قيد بجدول المحامين المشتغلين.

وحيث إن من المقرر قانوناً أن المحكمة، بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيهما وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات رافعها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون تقييد بمبانيها. متى كان ذلك وكان النص المطعون فيه ينص في عجزه على أن يكون حكم محكمة الاستئناف في التظلم نهائياً - فتكون حقيقة طلبات المدعي أن النص المطعون فيه يحرمه من التقاضي على درجتين، وذلك بحرمانه من نظر تظلمه - ابتداءً - أمام المحكمة الكبرى المدنية (أو أي هيئة قضائية تمثل التقاضي على أول درجة) قبل أن تنظره فيما بعد محكمة الاستئناف العليا المدنية، وما يترتب على ذلك من إخلال بحقه في التقاضي من ناحية، والتمييز التحكيمي المخالف لمبدأ المساواة بينه وبين غيره من المتقاضين الذين يتمتعون بحق التقاضي على درجتين من ناحية أخرى.

وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق - ومن بينها الحق في التقاضي - هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، مرجحاً ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفاية أثقل هذه المصالح وزناً، وليس ثمة تناقض بين الحق في التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره، ونتيجة لذلك فإن المشرع - في مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء - لا يتقيد بأشكال محددة تمثل أنماطاً جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات - لنفاذ هذا الحق - ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتساقاً مع طبيعة المنازعة التي يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي دون ما إخلال بضماناتها الرئيسية التي تكفل إيصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد محددة تكون منصفة في ذاتها وغير متحيزة بالتالي.

وحيث إن مبدأ المساواة قد جعله الدستور أساساً من أسس المجتمع التي تكفلها الدولة، إذ تنص المادة (٤) منه على أن (العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعائم للمجتمع تكفلها الدولة). كما حرص الدستور كذلك على إعمال هذا

المبدأ العام في شأن مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فنص في المادة (١٨) منه على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة). وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادتين (٤) و (١٨) من الدستور، والذي تردده الدساتير المعاصرة، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق، بل يمتد كذلك إلى تلك التي يقرها القانون، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التي حددها، وكلما كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع.

وحيث إن الدستور وإن كان قد نص في المادة (٢٠/ و) منه على أن (حق التقاضي مكفول طبقاً للقانون). إلا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضي على أكثر من درجة واحدة في جميع أنواع المنازعات وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرية للمشرع وعلى ما يبين من نص المادة (١٠٥/ أ) من الدستور والتي تنص على أن (يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها). ومن ثم فليس صحيحاً ما ذهب إليه المدعي من وجوب أن يكون التقاضي على أكثر من درجة في جميع المنازعات، ذلك أن المادة (١٠٥/ أ) من الدستور قد أفصحت عن سلطة المشرع التقديرية في هذا الصدد، فيكون القانون هو المنوط به تحديد اختصاص المحاكم وتحديد أنواعها وبيان عدد درجات كل نوع منها، ولا ينحل التقاضي على درجة واحدة - في ذاته - خروجاً على مبادئ الدستور باعتبار أنه يُعد تنظيمياً لحق التقاضي الذي يندرج في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعاة لطبيعة المنازعات التي تختلف فيما بينها في مداها.

ولا يغير من ذلك قول المدعي أن هذا القانون خالف ما سارت عليه التشريعات الأخرى في مملكة البحرين من جعل التقاضي على أكثر من درجة، فهذا القول - لوصح - لا يعدو أن يكون نعيماً بمخالفة النص التشريعي المطعون فيه لاتجاه ساد عملية التشريع ولا يصلح بالتالي لأن يكون في ذاته عيباً دستورياً، ذلك أن المناط في تقدير دستورية النص التشريعي أو عدم دستوريته، هو باتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها. لما كان ذلك وكان المشرع قد أفرد تنظيمياً قضائياً لحسم النزاع الذي يثور بين من يُرفض

طلب قيده بجدول المحامين وبين قرار وزير العدل في هذا الصدد، حول مدى توافر الشروط التي يتطلبها قانون المحاماة للقيد بجدول المحامين أو تخلفها محدداً وجوب أن يتم التظلم من القرار بالرفض - سواء كان قرار الرفض صريحاً أو ضمناً - أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال مدة محددة من تاريخ إبلاغه بالرفض، حيث تقوم محكمة الاستئناف العليا المدنية ببحث عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية، وهي محكمة تؤلف وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة بها على النحو الوارد بنص المادة (٩) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٢، وقد عهد المشرع إليها بالفصل في عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية، كما تتوافر أمامها كافة مقومات التقاضي وضماناته الرئيسية ولا تملوها سوى محكمة التمييز التي تقتصر ولايتها على الفصل في مسائل القانون وحده، وقد عهد المشرع - بتقريره النص الطعين - أن يكون حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية في التظلم نهائياً، أي بقصر التقاضي على درجة واحدة، وكان القصد من هذا التنظيم سرعة إنهاء المنازعة الدائرة بين طالب القيد في جدول المحامين والقرار الصادر برفض طلب قيده وفق أسس موضوعية وبما لا يخل بالمساواة بين طالبي القيد الذين يندرجون في إطار مركز قانوني واحد، لاسيما وأن النص المطعون فيه قد تولى مصلحة مشروعة غايتها حفظ الوقت وتجنب إهدار الجهد في بحث التظلم الذي ينطوي على مجرد التحقق من توافر شروط القيد بالجدول العام للمحامين دون أن يمس حق التقاضي، ودون أن ينال من استقلال السلطة القضائية، أو يهدر مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص لأشخاص تتماثل ظروفهم هم كل طالب قيد في جدول المحامين رُفض طلبه ويحق له التظلم قانوناً من القرار الصادر برفض طلب قيده بجدول المحامين، ومن ثم يكون عمل المشرع قد وقع في إطار السلطة التقديرية التي يملكها، ويكون النعي بعدم دستورية النص الطعين غير سديد.

متى كان ذلك وكان لا دليل من النص الطعين - على النحو المتقدم - على إخلاله بحق التقاضي أو مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أو مخالفته للدستور من أي وجه آخر، فإن الحكم برفض الدعوى يكون متعيناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

رئيس المحكمة

أمين السر